

RESUMEN PARA ESTUDIAR

GEN-Formas de Actividad Administrativa

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar la materia que te preguntan (finalidad/técnica, requisitos, lógica de limitación, técnicas en subvenciones, efectos sistemáticos o gestión directa/indirecta). Luego revisa las secciones para captar las reglas clave. Al final, contrasta con la literalidad de cada apartado en la norma: evita aplicar ideas doctrinales como si fueran categorías legales específicas.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Finalidad y técnica de la actividad administrativa	1	La actividad administrativa puede estudiarse según la finalidad perseguida y la técnica utilizada por la Administración.
Técnicas de intervención y principio de legalidad	1-2	Se mencionan técnicas como inspección, autorización, ayuda económica y planificación. Su elección y uso quedan sometidos al principio de legalidad y a las garantías correspondientes.
Actividades de fomento frente a limitación	3	La lógica típica del fomento no restringe conductas, sino que favorece comportamientos, proyectos o iniciativas.
Subvenciones: caracterización doctrinal y régimen específico	3	Las condiciones, beneficiarios, exclusiones, procedimiento y obligaciones de subvenciones pertenecen al régimen positivo de la legislación específica.
Finalidad sistemática de las clasificaciones	4	Las clasificaciones doctrinales persiguen una finalidad sistemática y no sustituyen las categorías legales específicas.
Gestión directa vs gestión indirecta	5-6	La distinción básica separa gestión directa y gestión indirecta. En gestión indirecta, la prestación material se encomienda al concesionario sin abandonar ordenación y control.
Estructura jurídica y riesgo operacional en gestión indirecta	6	Aunque ambos pueden implicar que un tercero preste para el sector público, su estructura jurídica no es idéntica, especialmente por la distribución del riesgo operacional.

3. Criterios de estudio: finalidad y técnica (arts. 1)

Cómo se aborda doctrinalmente la actividad

- El estudio doctrinal atiende a la finalidad perseguida por la Administración y a la técnica utilizada.
- Pueden reconocerse técnicas dentro de políticas administrativas más amplias.

4. Elección de técnicas y garantías (arts. 1-2)

Técnicas y sometimiento a legalidad

- Se citan técnicas de inspección, autorización, ayuda económica y planificación.
- La elección y utilización están sometidas al principio de legalidad y a las garantías que correspondan según la naturaleza de la intervención.

5. Fomento: favorecer en lugar de restringir (arts. 3)

Lógica típica del fomento

- A diferencia de la limitación, el fomento no restringe conductas: favorece comportamientos, proyectos o iniciativas.
- Esta caracterización es doctrinal general y no agota el régimen aplicable a casos concretos.

6. Subvenciones y régimen específico (arts. 3)

Qué pertenece al régimen positivo

- Las condiciones de una subvención y sus elementos (beneficiarios, exclusiones) pertenecen a la legislación específica.
- También se incluyen procedimiento y obligaciones dentro del régimen positivo.

7. Alcance de las clasificaciones doctrinales (arts. 4)

Finalidad sistemática, no sustitutiva

- Las clasificaciones tienen finalidad sistemática.
- No sustituyen las categorías legales específicas.

8. Gestión directa e indirecta (arts. 5-6)

Separación básica y regla de encuadre

- La distinción básica separa gestión directa y gestión indirecta.
- La prestación material se encomienda al concesionario en la gestión indirecta.

No abandono de funciones públicas y distribución del riesgo

- La Administración no abandona las funciones públicas de ordenación y control que le correspondan.
- La estructura jurídica no es idéntica, especialmente por la distribución del riesgo operacional.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

10. Diferencias y puntos de confusión

Actividad de fomento vs actividad de limitación: El fomento favorece comportamientos, proyectos o iniciativas, mientras que la lógica típica de la limitación consiste en restringir una conducta.

Clasificaciones doctrinales vs categorías legales específicas: Las clasificaciones tienen finalidad sistemática y no sustituyen las categorías legales específicas.

Gestión directa vs gestión indirecta: La distinción básica separa ambas; en gestión indirecta, la prestación material se encomienda al concesionario sin abandonar la ordenación y el control de la Administración.

Estructuras con tercero prestando para el sector público (comparación por riesgo): Aunque puedan implicar un tercero que presta, su estructura jurídica no es idéntica, especialmente por la distribución del riesgo operacional.

11. Cierre de repaso

Cuando practiques, ubica primero el eje del enunciado (finalidad/técnica, fomento vs limitación, subvenciones por régimen específico, o gestión directa vs indirecta). Después aplica solo lo que diga la literalidad: las clasificaciones doctrinales ayudan a sistematizar, pero no sustituyen categorías legales.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.